

Legislació de seguretat i protecció de dades

L’ús de la tecnologia a les organitzacions ha generat un gran volum de dades, moltes de les quals són de caràcter personal o íntim. Aquesta dependència digital obliga les entitats a ser extremadament curoses, ja que una mala gestió de la informació pot derivar en:

- Sancions econòmiques greus (multes).
- Responsabilitats legals per l'incompliment de la normativa vigent.





1. Legislació i normes sobre seguretat i protecció de dades

És molt important conèixer l'essència de la normativa que afecta l'ús de les tecnologies, ja que, amb independència de la nostra voluntat, condiciona l'ús de les tecnologies, tant des del punt de vista del treballador tècnic, com del de l'usuari d'un ordinador d'una llar qualsevol.

Cada país disposa de les seves pròpies normes i, per tant, és possible que variïn d'un país a un altre

1.1 El delicte informàtic

Tot i que històricament el Codi Penal no parlava de "delictes informàtics" com a bloc únic, les reformes recents (especialment la de 2015) ja tipifiquen clarament conductes on la tecnologia és tant el mitjà com l'objectiu. Avui dia, la legislació és molt més robusta i específica.



La tecnologia vs. la legalitat: Respostes a dubtes comuns



Ser un tècnic competent no implica només saber "com" fer les coses, sinó saber si "es poden" fer legalment.

Qüestionari inicial

Conclusions

El mantra de l'informàtic: **"Que sigui tècnicament possible no significa que sigui legal."**

Responsabilitat: El desconeixement de la llei no t'eximeix de la teva responsabilitat penal com a administrador o tècnic de sistemes.

Ètica i prudència: Davant d'una petició compromesa de l'empresa, demana sempre protocols per escrit i empara't en el secret professional i la legalitat vigent.

Actualització constant: Tan important és saber actualitzar un servidor com conèixer els límits legals de la teva professió.



1.2 El Codi penal i les conductes il·lícites vinculades a la informàtica

Un dels articles de la Constitució més directament relacionat amb la pràctica informàtica (tant des del punt de vista tècnic, com del simple usuari), és l'article 18, el qual reconeix el dret a la intimitat.

Article 18 CE

1. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2. El domicili és inviolable. No s'hi pot entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consentiment del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.

3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte en cas de resolució judicial.

4. La llei limita l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.



1.2.1 Delictes contra la intimitat

L'article 197 del Codi Penal protegeix la intimitat com un bé fonamental. Actualment, no només es castiga l'accés físic, sinó qualsevol vulneració del món digital sense consentiment o ordre judicial.

Què és delicte avui?

Es considera delicte de descobriment i revelació de secrets (amb penes d'1 a 4 anys de presó):

- **Apoderament de dades**: Accedir a correus, missatges de WhatsApp, fitxers en el núvol o xarxes socials.
- **Intercepció**: Captar dades en trànsit o utilitzar programari espia (keyloggers, troians).
- **Accés no autoritzat**: El simple fet d'entrar en un sistema saltant-se les mesures de seguretat, encara que no se'n tregui res (hacking pur), ja està tipificat a l'article 197 bis.

1.2.1 Delictes contra la intimitat

El correu electrònic a la feina: La doctrina actual

Ja no val l'argument de "com que l'ordinador és meu, puc llegir-ho tot". Perquè un empresari pugui revisar el correu d'un treballador sense cometre un delicte, s'han de complir tres requisits (anomenats **Test Barbulescu**):

1. **Existència d'una prohibició expressa**: L'empresa ha d'haver comunicat per escrit que el correu és només per a ús professional i que es reserva el dret de supervisar-lo.
2. **Notificació de la vigilància**: El treballador ha de saber que pot ser monitoritzat i com es farà.
3. **Principi de proporcionalitat**: Si l'empresa pot demostrar un mal ús mirant només l'historial de navegació o el volum de dades (metadades), no té dret a llegir el contingut dels missatges.

1.2.1 Delictes contra la intimitat

El paper del tècnic informàtic

Com a responsable tècnic, tens una responsabilitat doble:

- **Negativa a l'accés arbitrari**: Si el cap et demana entrar al correu d'un empleat "per veure què diu" sense que hi hagi un protocol de control previ, podries ser considerat coautor o cooperador necessari d'un delicte contra la intimitat.

- **Mesures menys intrusives**: Davant sospites de mal ús, la llei t'obliga a aplicar primer mètodes que no vulnerin el contingut (com el control de trànsit que esmentaves), deixant la lectura dels missatges com a última instància i, preferiblement, davant de notari o amb representació legal.



Resum de bones pràctiques actuals

Polítiques d'Ús (AUP)

Imprescindible que cada treballador signi un document sobre l'ús de les eines digitals.

Privacitat per defecte

No accedeixis mai a bústies alienes sense una autorització escrita vinculada a una investigació interna justificada.

Dret a la desconnexió digital

Recorda que la nova Llei Orgànica 3/2018 també protegeix el dret dels treballadors a no ser monitoritzats fora de la seva jornada laboral.

Test Barbulescu

Conjunt de criteris que s'apliquen actualment per determinar si el control que fa una empresa sobre les comunicacions dels seus treballadors (correu electrònic, WhatsApp corporatiu, fitxers, etc.) és legal o si, per contra, està vulnerant el seu dret fonamental a la intimitat.



Els 6 punts clau del Test

1. **Informació prèvia:** El treballador ha de saber, abans de qualsevol control, que l'empresa té la potestat de supervisar les seves comunicacions.
2. **Abast de la vigilància:** S'ha d'analitzar fins a quin punt és intrusiva la mesura. És diferent mirar només els destinataris que entrar a llegir el contingut dels missatges.
3. **Justificació:** L'empresa ha de tenir un motiu legítim i de pes
4. **Absència de mètodes menys intrusius:** S'ha de demostrar que no hi havia una altra manera de comprovar la infracció que no fos envair la intimitat
5. **Conseqüències del control:** S'ha de valorar com s'utilitzarà la informació obtinguda i si el càstig és proporcional al que s'ha descobert.
6. **Garanties per al treballador** L'accés s'hauria de fer, amb la presència del mateix treballador o d'un representant dels treballadors per garantir que no es manipula res i es respecta la dignitat.